

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 李某某

被告(上诉人): 马某某、田某某、司某

【基本案情】

李某某与马某某原系合伙关系, 马某某与田某某系夫妻关系。2021年3月25日, 李某某与马某某签订终止合作经营协议一份, 对双方合伙期间的出资、资金清算等事项予以约定, 并明确马某某应向李某某支付100万元, 应于2022年3月1日前支付50万元, 余款2023年3月1日前付清; 如未按期支付, 将承担相应利息及因诉讼产生的相关费用。司某在该协议担保人处签名、捺印予以确认, 并载明担保期限为所有债务还清为止。马某某、田某某以借款人身份在该协议背面手写有借条一份, 称借到李某某现金100万元, 并备注此借据与正面为同一借据。马某某于2022年9月1日向李某某还款20万元。

【案件焦点】

司某应承担的一般保证责任是否须先穷尽对田某某财产的强制执行。

【法院裁判要旨】

山东省菏泽市郓城县人民法院经审理认为: 本案焦点问题是司某应承担的一般保证责任是否须先穷尽对田某某财产的强制执行。本案中, 马某某、田某某作为夫妻共同背书借条, 且备注明确该借条与正面案涉协议为同一借据, 应视为田某某具有清偿自己债务的意思表示, 属于田某某对其配偶所负债务的事后追认, 故系其夫妻共同债务。因田某某未明确愿意清偿的债务范围, 故应与马某某所负债务范围一致。经核算, 马某某尚欠李某某972931.51元。司某在案涉协议担保人处签名, 应视为司某予以担保, 且应为一般保证。因司某不知道田某某加入债务, 司某对马某某的担保是否及于对田某某的担保, 应予综合考量。基于保证系为保障债权实现, 在债权未发生变更的情况下, 司某的保证应及于田某某的加入之债。且田某某加入债务时其与李某某均明知司某存在,

但李某某未举证证明其已将田某某加入债务的事项告知司某，李某某亦未要求田某某、司某之间的责任顺序，田某某也未明确其与司某之间的责任顺序，故应对李某某、田某某作出不利法律后果评价，即司某应承担的一般保证责任须先穷尽对马某某、田某某财产的强制执行。

山东省菏泽市郓城县人民法院判决：

一、马某某、田某某于判决生效后十日内共同支付李某某972931.51元及相应利息；

二、司某对上述款项中马某某、田某某财产依法强制执行后仍不能履行的部分承担保证责任。

马某某、田某某、司某不服一审判决，提出上诉。山东省菏泽市中级人民法院经审理，同意一审法院裁判意见，维持了上述一审判项。

【法官后语】

基于夫妻双方共同意思表示形成的夫妻共同债务可分为事前共意型夫妻共同债务和事后追认型夫妻共同债务，后者涉及一般保证时存在一般保证人与事后追认人之间责任顺序的认定问题，即一般保证责任是否须先穷尽对事后追认人财产的强制执行。申言之，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》（以下简称《民法典有关担保制度的解释》）第二十六条第二款中的债务人是否包括债务加入人，以及如何认定债务加入人与一般保证人的责任顺序是本案的重点，在法律适用上具有参考和研究价值。

一、事后追认的性质及其债务的效力基础

当事人可约定采用债务加入或确认共同债务的方式来承担既有债务，二者的核心区别在于既有债务究竟是他人单独债务

抑或本身就是共同债务。事后追认型夫妻共同债务是由夫妻一方先负债、配偶再追认的债务，追认的是夫妻一方以个人名义所负的大额债务，其本身并非夫妻共同债务。准此，事后追认不属于确认共同债务的方式，本案田某某追认的是马某某转化前的个人债务。事后追认不会改变夫妻一方所负债务内容，亦不会为其创设新的债务，但能为追认之配偶创设债务，且债权人仅能获得一次满足，即事后追认型夫妻共同债务

应属多数债务人形态中的连带债务。实现这一法律效果的路径有合同主体的增加和债务加入，在事后追认通常无须配偶协助的背景下，采纳前者有违反债的相对性及限制夫妻一方私法自治之嫌，故事后追认应当解释为债务加入。债务加入的效力基础亦是连带债务，理论界虽有连带债务抑或不真正连带债务之争，但司法实践较为统一地认为债务加入人与债务人之间形成连带债务的法律后果。

二、债务加入与一般保证并存时二者有无责任顺序

债务人与债务加入人、一般保证人之间的责任顺序并无争议，问题在于债务加入人与一般保证人之间的责任顺序。《中华人民共和国民法典》第六百九十七条第二款规定，第三人加入债务的，保证人的保证责任不受影响。在文义解释上，这里的保证责任应当包括保证的顺序责任。且按照传统民法理论，债务加入人承担的债务是与原债务并立的自己的债务。债务加入的独立性决定了既有债务的从属保证之债并不当然因债务加入而成为加入之债的从属保证之债。准此，除当事人另有约定外，一般保证责任不应先穷尽对债务加入人财产的强制执行，即《民法典有关担保制度的解释》第二十六条第二款中的债务人不应包括债务加入人。但债务加入人与一般保证人之间可能并不知道彼此的存在，已为既有债务担保的一般保证人从根本上并不吝啬继续为债务加入人担保，而未让其表态无异于以损害一般保证人利益为代价优待了债权人。

三、债务加入与一般保证并存时二者责任顺序的认定

在含一般保证的债务加入构造中，必然知道各方当事人均存在的是债权人，即债权人享有要求相对人明示责任的权利及负有通知他方当事人的义务。债权人未表态的，应作对其不利的法律评价，债务加入人与一般保证人之间知道对方存在而未表态的亦应如此。在适用债务加入的事后追认型夫妻共同债务中，本案李某某作为债权人、田某某作为知道司某存在的债务加入人均未表态，故应作对其二人不利的法律评价，即司某应承担的一般保证责任须先穷尽对马某某、田某某财产的强制执行。据此，债务加入中一般保证人责任顺序的认定，除当事人另有约定外，应根据被诉主体及其是否知道其他主体存在的情况，结合各方当事人的意思表示予以确定。

编写人：山东省菏泽市郓城县人民法院 刘国庆

七、证据与时效

53

民间借贷中款项交付第三人的认定思路

—— 黄某甲诉黄某乙、吴某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省启东市人民法院(2023)苏0681民初8138号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：黄某甲

被告：黄某乙、吴某

【基本案情】

黄某乙、吴某系夫妻。2023年2月1日，黄某乙、吴某为归还网贷通过吴某父亲联系黄某甲借款。当日，黄某甲将100000元现金交给吴某父亲，后由黄某乙、吴某共同出具借条一份，内容为：“今借到黄某甲人民币100000元，大写拾万圆整(房本抵押)。借款人：黄某乙签字。吴某签字。”关于为何将上述款项交给吴某父亲，黄某甲诉称吴某父亲为防止黄某乙、吴某将款项用作他处，故受黄某乙、吴某指示，将借款直接交由吴某父亲。而黄某乙称其签署借条后

未拿到借款，吴某父亲自行收取款项后并未用于其夫妻归还网贷及共同生活。

【案件焦点】

黄某甲是否已完成借款交付。

【法院裁判要旨】

江苏省启东市人民法院经审理认为：黄某甲向吴某父亲交付借款的事实，由黄某甲提供的借条、银行取款明细及到庭当事人陈述等证据予以证明，应予以认定。根据黄某乙在庭审中的陈述，即使其未收取上述借款，然其对所借款项由其夫妻清点后共同向黄某甲出具借条的事实没有异议，吴某父亲在其夫妻清点后收取上述款项，黄某乙、吴某均未作出相反意思表示，且吴某对其父亲收取借款为其夫妻归还网贷的事实予以确认，而双方又存在亲人关系，故吴某父亲经黄某乙、吴某授意后收取案涉借款具有高度盖然性。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第九条的规定：“自然人之间的借款合同具有下列情形之一的，可以视为合同成立……（五）出借人以与借款人约定的其他方式提供借款并实际履行完成时”。故黄某甲将借款100000元交给吴某父亲时已完成款项交付义务，同时，根据《中华人民共和国民法典》第六百七十九条“自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立”之规定，黄某乙、吴某与黄某甲之间的借款合同成立，黄某甲要求黄某乙、吴某共同承担案涉100000元借款的还款责任，于法有据。

江苏省启东市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第六百七十五条、第六百七十九条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第九条第一款第五项之规定，判决如下：

被告黄某乙、吴某于本判决生效之日起十日内共同归还原告黄某甲借款本金人民币100000元。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

理论上认为，民间借贷法律关系的成立一方面需有借贷合意，另一方面需有款项交付依据，因此对款项交付的审查，是法院审理此类案件的重点和难点，同时也是借款合同是否成立的唯一标准。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第九条第一款第五项通过概括式列举规定，出借人以与借款人约定的其他方式提供借款并实际履行完成时，可以视为合同成立。因此，出借人与借款人约定方式的审查成为认定借款是否已完成现实交付的关键。

一、借款现实交付的事实认定

自然人之间借款多发生于熟人之间，若涉及现金交付，常缺乏证据对交付事实进行直接证明，此时法庭审理技巧就尤为重要。首先，应判断双方庭审陈述，巧妙运用“自认规则”。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八条第一款规定：“《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十六条第一款规定的事实，不适用有关自认的规定。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（以下简称《民诉法解释》）第九十六条第一款规定：“民事诉讼法第六十七条第二款规定的人民法院认为审理案件需要的证据包括……（二）涉及身份关系的……”也就是说，在诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无须举证。但涉及身份关

系的案件除外。本案中，黄某乙、吴某 对黄某甲诉称借款金额、交易方式、交付地点等事实均认可，故能对基本借款 事实及金额予以认定。其次，应集中审理事实争议部分，理性结合“生活常 理”。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》 第十五条第二款规定：“被告抗辩借贷行为尚未实际发生并能作出合理说明的， 人民法院应当结合借贷金额、款项交付、当事人的经济能力、当地或者当事人 之间的交易方式、交易习惯、当事人财产变动情况以及证人证言等事实和因素， 综合判断查证借贷事实是否发生。” 本案中，双方就吴某父亲是否有权收取借 款存在争议，故对该待证事实应由双方多角度集中论证。

二、约定交付方式的举证证明责任分配

根据《民诉法解释》第一百零八条规定，主流观点认为承担主观证明责任的当事人提出的支持自己事实主张的证据是本证，相反不承担主观证明责任的当事人为推翻对方当事人的事实主张所提出的证据是反证。而结果意义上的举证证明责任通常体现在实体法规定上，且恒定于一方当事人。例如，民间借贷关系成立的事实证明责任始终在债权人一方，而债务人主张债务已消灭的事实属于另一待证事实，应由债务人承担举证证明责任。此时债权人主张借贷关系成立、债务人主张债务已消灭均为承担主观证明责任的当事人提出的支持自己事实主张的证据，因此均为本证。本案中，借款交付的事实属于民间借贷关系成立的事实，应由黄某甲承担举证证明责任，而黄某乙、吴某认为借款并未实际收到系对民间借贷事实的推翻，属于反证，故双方均应对各自主张的事实提供证据加以证明。

三、借款交付事实的证明标准

根据《民诉法解释》第一百零八条规定，对本证的采信标准为确信待证事实存在具有高度可能，对反证的采信标准则只需要使待证事实陷入真伪不明即可。参考德国学者的刻度盘理论，则能较为形象直观地描述，本证证明责任的高度可能标准大致为达到心证的75%以上，而反证证明责任的标准达到真伪不明50%左右即可。就本案而言，黄某乙、吴某作为理性成年人在清点借款后出具借条，在吴某父亲收取款项时亦未阻止，且黄某乙、吴某承认款项确实部分用于归还其夫妻所欠网贷，又鉴于双方亲人关系，故吴某父亲是经黄某乙、吴某授意情况下收取的案涉款项具有高度盖然性。

四、综合评判，作出符合社会主义核心价值观的判决

黄某乙、吴某婚后对家庭消费尺度未能合理掌握，吴某父亲代为收取借款，克制子女消费欲望，是对子女正确家庭消费观的培养，同时也是一种良好家风的传承，法院判决应遵循公平原则，更要弘扬社会主义核心价值观，引导诚实守信、量入为出的良好社会风气。

编写人：江苏省启东市人民法院 陈佳濠

被告以录音证据证明不存在真实借贷关系的审查

——徐某诉洪某某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02民终3650号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):徐某

被告(被上诉人):洪某某

【基本案情】

2021年9月6日,洪某某作为借款人向徐某出具一张《借条》,载明洪某某因资金周转需要借款1000000元,借款期限一年,月利息1%,还款方式为等额本息,每月偿还88848.79元;超期还款的,自逾期之日起按照同期银行贷款利率的四倍计算利息至实际还款之日止;法律途径解决纠纷的,借款人应当承担由此产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费等。

徐某名下银行账户向洪某某名下银行账户转账情况如下:2021年8月28日转账100000元;2021年9月8日转账100000元;2021年9月10日转账100000元、600000元。

洪某某名下银行账户支取现金情况如下:2021年8月5日190000元、200000元,2021年8月17日110000元、110000元,2021年9月6日180000元,2021年9月14日400000元。

本案审理过程中，洪某某提交五份无原始载体的其与徐某之间的通话录音，徐某确认系其与洪某某之间的通话录音，但记不清楚通话时间，仅能确认大致在2021年八九月份，录音内容可能不完整，存在篡改。经本院询问徐某是否就上述通话录音内容是否完整、是否被篡改进行鉴定，徐某表示不就此进行鉴定。

上述通话录音中多次提及徐某要求洪某某签一张1000000元的欠条、徐某要求洪某某取300000元现金交付给她、徐某要求洪某某办一张中国银行卡其再向洪某某转账等内容。

其中一份带有录像的录音洪某某称录制于2021年9月8日，徐某确认该段通话发生于案涉《借条》签订之后，其向洪某某转账最后两笔款项共计700000元之前，该段录音提及徐某与洪某某在一起且徐某怀孕、洪某某给徐某九十几万元、签欠条有法律效力、徐某现在向洪某某转账并让洪某某明天取现金给徐某等内容。

徐某请求法院判令：(1)洪某某立即偿还徐某借款本金900000元及利息（以900000元为基数，自2021年9月10日起按一年期贷款市场报价利率四倍，即年利率15.4%计算至实际还清之日止）；(2)洪某某承担徐某因维权所支付的律师费30000元及本案保全保险费1600元、保全费5000元。

洪某某抗辩其与徐某系婚外男女朋友关系，2021年3月左右徐某怀孕，洪某某希望徐某引产，徐某以此威胁洪某某，在洪某某给了徐某700000元现金后，徐某让洪某某再给300000元并签署1000000元《借条》，否则就将孩子生下来。徐某于2021年9月底引产。洪某某抗辩其未向徐某借款，双方未达成借贷合意，洪某某收到的900000元转账实际是其给徐某的现金。

【案件焦点】

徐某向洪某某转账的案涉900000元款项是否为借款。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为：洪某某提交的上述录音虽无原始载体，但徐某确认系其与洪某某之间的通话录音，且不对录音内容是否完整、

是否被篡改进行鉴定，故本院对上述通话录音予以采信。综合上述多段通话录音以及徐某与洪某某之间的特殊关系、《借条》签订时徐某怀孕的背景，徐某与洪某某之间不存在真实的借贷关系，徐某向洪某某转账的款项亦非借款，双方约定的签订《借条》、徐某向洪某某转账以及徐某转账后洪某某再取现金给徐某等一系列行为实际是洪某某对徐某进行补偿的方式。本院认为，徐某与洪某某之间就案涉900000元款项不存在真实的借贷关系，现徐某依据该《借条》及相应转账凭证，以民间借贷为由要求洪某某偿还900000元及利息、相关费用，本院不予支持。

福建省厦门市思明区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

驳回徐某的诉讼请求。

宣判后，徐某提起上诉。福建省厦门市中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”在双方当事人存在其他关系及款项往来的情况下，作为本案原告，徐某并未提供相应证据证实讼争民间借贷关系依法成立，一审对此认定正确。综上，上诉人徐某的上诉请求缺乏事实和法律依据，不予支持；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

福建省厦门市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

出借人提起民间借贷诉讼，应当提供证明借贷法律关系存在的证据。成立民间借贷关系的要件有二：一是出借人与借款人达成借贷合意；二是出借人已实际向借款人交付借款。本案中，徐某以《借条》及转账记录为证提起民间借贷诉讼，形式上要件齐备。洪某某以通话录音及银行账户交易明细为证，

抗辩 双方不存在真实的借贷关系。录音证据作为“视听资料”这一证据范畴，其审查认定是审判实务中常见的疑难问题。

一、举证责任的分配与被告反驳证据的证明标准

因出借人负有证明借贷关系成立的举证责任，其举示的证据必须查证属实，足以作为认定事实的根据。而对于被告即“借款人”反驳的证据，其证明目的在于反驳出借人的主张和举证。故对被告反驳证据的证明力的审查标准应略低于对出借人的举证，应达到足以动摇法官内心确信、使案涉借贷事实处于真伪不明的状态的证明标准。如被告提供证据证明双方不存在真实借贷关系且足以动摇法官内心确信，则出借人对借贷关系的真实成立负有进一步的举证责任。

二、被告以录音证据证明不存在真实借贷关系的审查

《中华人民共和国民事诉讼法》第七十四条规定：“人民法院对视听资料，应当辨别真伪，并结合本案的其他证据，审查确定能否作为认定事实的根据。”洪某某举示的录音证据虽无原始载体，^①但结合徐某的陈述及本案其他证据，已足以反驳案涉借贷关系的真实性。

（一）录音具备基本的证据能力

首先，关于录音的真实性，徐某确认录音系其与洪某某之间的通话录音，其虽提出录音内容可能不完整、存在篡改，但表示不就此进行鉴定，该录音证据虽无原始载体，徐某未对其真实性予以有效反驳，故可作为证据予以采信。其次，关于证据的关联性，徐某确认录音中对话双方系其与洪某某，时间大致在2021年八九月份即案涉借贷关系发生前后，录音与本案具有关联性。最后，关于录音的合法性，录音系合法取得，并

非以胁迫、欺诈等方式获取，未侵害他人合法权益，未违反法律禁止性规定。

（二）录音与本案其他证据可以相互印证

首先，多段录音所涉内容可相互印证。洪某某提供了五份通话录音，内容均涉及徐某要求洪某某签一张1000000元的欠条、徐某要求洪某某取现金交付给她、徐某再向洪某某转账等，双方甚至曾探讨签借条是否有法律效力、是否一定要取现金后徐某再向洪某某转账等。其次，录音与被告举示的其他证据可

①《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十五条第一款规定：“当事人以视听资料作为证据的，应当提供存储该视听资料的原始载体。”

相互印证。除录音外，洪某某举示了其名下银行账户于案涉借贷关系“发生”前后陆续支取大额现金的交易记录，与通话录音中涉及的徐某要求洪某某取现金交付给她可相互印证，补强了录音的证明力。最后，录音与双方之间的特殊关系可相互印证。徐某与洪某某均陈述案涉《借条》签订时双方存在“婚外情”男女朋友关系且徐某怀孕，2021年8月28日签订案涉《借条》、2021年9月上旬徐某向洪某某转账支付“借款”后，徐某于2021年9月底引产，双方之间的特殊关系、借贷关系“发生”时的特殊背景，与通话录音中涉及的内容可相互印证。

通话录音与本案其他证据可相互印证，证明双方签订案涉《借条》系洪某某因双方特殊关系而对徐某进行补偿的方式，徐某向洪某某支付“借款”的转账记录系双方经协商通过洪某某取现金交付徐某、徐某再向洪某某转账的方式“制造”，已足以动摇法官内心对案涉借贷关系真实性的确信。此外，徐某与洪某某之间真实的法律关系，系洪某某因二人存在“婚外情”且徐某怀孕、希望徐某引产而以签订案涉《借条》的形式给予徐某补偿，违背公序良俗，不具有合法性与可诉性，不应在本案中作为基础法律关系进行审理，亦无须进一步查明。

综上所述，因洪某某举示的通话录音、银行账户交易明细等证据已达到前述足以动摇法官内心确信、使案涉借贷事实处于真伪不明状态的证明标准，徐某对借贷法律关系的真实成立负有进一步的举证责任，否则应承担诉讼上的不利后果。因徐

某未能进一步提供证据证实讼争借贷法律关系真实成立，法院依法驳回徐某的诉讼请求。

编写人：福建省厦门市思明区人民法院 林蕾 朱贝妮

闭合型循环转账形成的交易记录 不应作为认定借款实际交付的证据

——杨某某诉周某甲、吴某某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2024)闽02民再19号民事判决书

2. 案由: 民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(再审被申诉人、被上诉人): 杨某某

被告(再审申诉人、上诉人): 周某甲、吴某某

【基本案情】

厦门市湖里区人民法院于2015年7月8日受理杨某某诉周某甲、吴某某民间借贷纠纷一案。厦门市湖里区人民法院于2015年11月28日作出“45号”民事判决书, 判决周某甲、吴某某偿还借款本金2080000元及利息。

后周某甲、吴某某向厦门市湖里区人民法院申诉, 主张“45号”案件中杨某某提交的《借款合同》等证据系杨某某与周某乙伪造变造的, 厦门市湖里区人民法院应依职权撤销“45号”判决。

厦门市湖里区人民法院根据周某甲、吴某某提交的银行转账交易记录, 进行了进一步调查取证, 向原审各方当事人进行了询问。经审查发现:

2015年2月27日11时57分, 周某乙在甲银行从其尾号1576的银行账户(以下涉周某乙银行账户均为)此)现金取款500000元; 11时58分, 杨某某在

甲银行向其尾号5715的银行账户(以下涉杨某某银行账户均为此)现金存款500000元;12时01分,周某乙在甲银行从其银行账户现金取款400000元;12时02分,杨某某在上述支行向其银行账户现金存款400000元;12时15分,杨某某通过其银行账户向周某乙尾号1576的银行账户转账900000元;12时26分,周某乙在乙银行从其银行账户现金取款450000元;12时27分,周某乙在乙银行向杨某某的银行账户现金存款450000元;12时29分,周某乙再次在乙银行从其银行账户现金取款450000元;12时30分,周某乙在乙银行向杨某某的银行账户现金存款450000元;12时34分,杨某某通过其银行账户向周某乙的银行账户转账800000元;12时57分,周某乙在丙银行从其银行账户现金取款280000元;13时00分,周某乙在丙银行向杨某某银行账户现金存款280000元;13时08分,杨某某通过其银行账户向周某乙银行账户转账380000元。

前述杨某某通过其尾号5715的银行账户向周某乙尾号1576的银行账户转账的900000元、800000元、380000元,即杨某某在原审中主张向周某甲支付的借款2080000元。同时,周某甲曾于2011年借款1000000元,该借款由周某乙通过银行转账支付。

【案件焦点】

1. 杨某某是否实际向周某甲提供了2080000元借款;2. (2015)湖民初字第4554号民事判决是否应当再审。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市湖里区人民法院经审理认为:从周某甲、吴某某申诉时提供的证据、审查过程中调取的证据以及各当事人的陈述来看,杨某某当时并无款项可出借给周某甲,周某乙亦仅有90余万元,并无2080000元可出借给杨某某。周某乙、杨某某以周某乙银行账户的900000元,分多次在极短的时间内,通过循环取款、存款、转账等方式,重复累计制造了杨某某分三次向借款合同约定的周某乙银行账户转账2080000元的银行交易记录。因此,前述2080000元仅是在银行交易记录中形式上进行流转,并未实际交付。周某甲所负债务实

际应为2011年1000000元借款形成的债务。尽管周某乙与周某甲就前述1000000元借款的出借主体为周某乙还是王某通、已偿还款项金额、该债权是否进行债权转让等均存在争议。但周某乙在泉州市中级人民法院(2023)闽05民终2178号案件审理中,主张周某甲把2011年1000000元借款及利息的债权转让给杨某某,周某甲为此签署《借款合同》和收据。这也印证了周某甲于2015年签署《借款合同》、收据以及周某乙、杨某某银行账户间的循环转账交易,系为了在形式上形成杨某某对周某甲的债权,并非由杨某某实际出借2080000元。经厦门市湖里区人民法院院长提交审判委员会讨论,认为(2015)湖民初字第4554号民事判决认定杨某某实际向周某甲提供了借款进而双方借款合同生效,确有错误,应当再审。

福建省厦门市湖里区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零五条第一款(现第二百零九条)、第二百一十三条(现第二百一十七条)规定,作出裁定:

- 一、本案由本院再审;
- 二、再审期间,中止原判决书的执行。

福建省厦门市湖里区人民法院经再审审理后,依照《中华人民共和国合同法》第六条、第一百九十六条、第二百零六条,《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条、第二十八条、第二十九条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(二)》第二十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第二百一十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百零五条规定判决如下:

- 一、撤销本院(2015)湖民初字第4554号民事判决;
- 二、周某甲、吴某某应于本判决生效之日起十日内支付杨某某借款本金1876082.19元及利息(以100万元为基数,按年利率24%,自2015年2月28日起计至实际付款之日止)、公告费500元;
- 三、驳回杨某某的其他诉讼请求。

周某甲、吴某某不服，均向厦门市中级人民法院提起上诉。

厦门市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉人周某甲、吴某某的上诉，维持厦门市湖里区人民法院(2023)闽0206民再2号民事判决。

【法官后语】

本案涉及民间借贷案件中闭合型循环转账情境下借款合同效力认定问题。本案中的闭合型循环转账，是指资金来源方将款项通过金融机构转给转账初始方，转账初始方继而转账给借款方或借款方指定的账户，最终系流转回资金来源方处。此种转账具有以下特点：案涉款项在“资金来源方—转账初始方—借款方(或借款方指定人)”间循环流转。在实践中，资金来源方往往是民间借贷案件的案外人，转账初始方系出借人。对应本案，资金来源方系案外人周某乙，转账初始方系出借人杨某某，借款方系周某甲，借款方指定人系周某乙。

闭合型循环转账情境下借款合同效力认定的难点在于，从表面看，转账初始方与借款方的借款既有合同约定，又有转账记录，但是否及如何对借款实际交付情况进行穿透式审查，以及是否及如何对借款合意进行认定，在司法实践中有待明确。本案经过再审审查，以实际交付情况为审查重点，认为闭合型循环转账若系出借人与案外人间虚构而成，不宜认定借款已实际交付且借款合同生效。该案件明确了审查闭合型循环转账的交付情况的要点，以及申诉启动再审的条件，裁判结果具有典型意义。

认定闭合型循环转账情境下借款是否实际交付，至少要考虑以下四个要素：

(1)资金来源方与转账初始方间款项流转金额的规律性；(2)闭合型循环流转 款项的时间性；(3)闭合型循环流转的合理性；(4)借款发生的客观要件。

尽管资金是否交付最直接客观的证据就是金融机构的转账凭证，但根据 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条关于出借人仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼情形下双方当事人的举证责任之规定，金融机构的转账凭证，并非证明资金确已交付的唯一证据。

由

于闭合型循环转账存在出借人通过制造银行流水的方式，虚增债务、虚假诉讼的可能性，即便在双方有借款合同约定及转账凭证的情形下，仍有必要对双方借款交付情况进行穿透式审查。

本案中，流转回资金来源方处的款项总金额与出借人(转账初始方)出借款项金额基本相同或完全一致。周某乙、杨某某以周某乙银行账户的900000元，分多次在70分钟左右内，通过循环取款、存款、转账等方式，重复累计制造了杨某某分三次向《借款合同》约定的周某乙银行账户转账2080000元的银行转账交易记录，形成了“取出一收回一再取出一再收回”完整的、封闭的流水循环，形成了流转回资金来源方处的款项总金额与出借人(转账初始方)出借款项金额均为2080000元的现象。上述整个交易过程在70分钟左右完成，周某乙、杨某某无法对短时间内的闭合型循环转账作出合理解释，周某乙、杨某某在当时实际上均无2080000元可供出借，并无出借能力，并不存在与周某甲形成借款关系的客观要件。因此，从前述四个要素来看，本案中形成的闭合型循环转账不应作为认定借款实际交付的证据。原审判决认定借款实际交付的证据系通过闭合型循环转账制造的，因此，由院长提交审判委员会讨论，决定对原审判决进行再审。

《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零九条第一款规定，各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，发现确有错误，认为需要再审的，应当提交审判委员会讨论决定。该条系关于人民法院依职权启动再审的规定。关于该条的存废之争，是2007年和2012年修改《中华人民共和国民事诉讼法》时理论和实务界的热点议题，但2017年、2021年、2023年修改的《中华人民共和国民事诉讼法》均未涉及删改此条内容。从立法机关立法旨意来看，多一条救济途径给人民法院不仅有现实需求，也可以进一步确保裁判公正。人民法院依职权决定再审，是人民法院内部对自身审判工作行使检查监督权的程序内安排，且与已有的当事人申请再审、检察机关抗诉再审的启动再审标准有重大不同，人民法院依职权再审不必遵从法定再审事由的设定，仅需要“发现确有错误”。

现行法律法规及司法解释对法院院长发现本院已经发生法律效力、裁定、调解书存在确有错误的途径并无明确规定。实践中较为常见的途径有检察机关的再审检察建议、在其他案件办理过程中发现并移交的否定原裁判文书的线索材料、当事人提出的申诉等。一般而言，在民事案件中，民事诉讼法已经明确规定当事人提出再审申请的条件和情形，当事人不服生效裁判的，应当依法提出再审申请。在不符合再审申请条件的情况下，不应将当事人申诉作为再审审查的启动方式，否则，将使民事诉讼法关于再审期限和条件的规定失去意义。因此，针对当事人的民事案件提出的申诉，法院在一般情况下应围绕生效裁判进行释法答疑，让当事人理解相关裁判的事实认定和法律适用问题，以此促使当事人遵守裁判结果。然而，实践中，并不能排除当事人因客观原因确实无法在法定期限内提出再审，或者法院在释法答疑过程中发现原审裁判较大可能存在错误。在上述两种情形下，当事人申诉可以作为再审审查的启动方式，法院确有必要对原审判决是否应当再审进行审查。上述两种特殊情形，同样应当遵照以职权提起再审以“确有错误”作为启动再审的标准，应当接近或者约等于再审改判的标准。

本案中，原审在周某甲、吴某某经依法传唤未到庭参加诉讼，未提出抗辩的情况下，采纳了杨某某提交的证据并作出支持杨某某诉讼请求的判决，判决已发生法律效力。之后，周某甲、吴某某虽提起再审申请，但再审申请已超过法定期限，

其在申请再审时也未能提交能够证明转账支付借款的交易记录系通过循环转账制造的。然后，在周某甲、吴某某之后提出申诉时提交的证据，已足以对原审判决中认定借款实际交付的事实产生动摇，且南安法院及泉州市中级人民法院作出的裁定，亦提供了原审判决可能确有错误的线索。据此，厦门市湖里区人民法院对原审判决启动再审审查，并由院长提交审判委员会讨论，决定对本案进行再审。

编写人：福建省厦门市湖里区人民法院 邓剑斌 章书婷

民间借贷的成立要件及无借条时的举证责任分配

—— 胡某某诉张某某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖南省浏阳市人民法院(2023)湘0181民初2091号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：胡某某

被告：张某某

【基本案情】

胡某某与张某某原来是某市某中学的校友。2019年6月17日，张某某以急需资金周转为由向胡某某提出借款，胡某某应允后通过微信转账方式向张某某交付借款5000元，转账说明备注为“借款”。因双方系校友关系，出于对张某某的信任，胡某某未要求张某某出具条据，张某某亦口头承诺1个月内归还。但张某某借款后未及时还款，胡某某多次催要无果遂诉至法院。原告胡某某向本院提出诉讼请求：判令被告偿还原告借款本金5000元，并承担此案有关的相关费用。审理中，原告胡某某当庭解释诉讼请求中的“相关费用”为诉讼费。被告张某某未作答辩。

【案件焦点】

胡某某与张某某之间是否成立民间借贷关系。

【法院裁判要旨】

湖南省浏阳市人民法院经审理认为：合法的借贷关系受法律保护。本案中，张某某向胡某某借款虽未出具相应的条据，但胡某某向本院提交了微信转账截图、微信支付转账电子凭证，张某某接收了胡某某的微信转款，结合转账说明备注的“借款”，能够证明胡某某与张某某达成借款合意且胡某某向张某某提供借款5000元的事实，故而双方之间已形成了真实、合法、有效的借款合同关系，双方均应全面履行合同义务。胡某某履行了提供借款的义务，张某某应当履行及时还款的义务，故对于胡某某要求张某某偿还借款本金5000元的诉讼请求，本院予以支持。审理中，张某某经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，应视为其放弃庭审举证、质证、辩驳等诉讼权利，对此产生的法律后果应由其承担。

湖南省浏阳市人民法院判决如下：

张某某于本判决生效之日起三十日内偿还胡某某借款本金人民币5000元。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

民间借贷是指自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为。民间借贷主要就是私人资金在社会各个领域内的融通过程，是在金融监管之外的私人资金融通活动。发生借贷关系时一般出借人会要求借款人出具借条，但也普遍存在出于亲戚、朋友等高度的信赖关系的信任，并未要求对方出具借条的情形，但一旦产生纠纷，出借人主张权利时就十分被动。本案处理的重点主要在于借款人没有出具借条时，如何认定借贷关系是否成立。

第一，民间借贷关系的成立要件。

“借条”等作为书面证据并非证明借贷法律关系成立的必要条件。《中华人民共和国民法典》第六百六十八条规定：“借

借款合同应当采用书面形式，但是 自然人之间借款另有约定的除外。借款合同的内容一般包括借款种类、币种、 用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。”可见，借贷法律关系的成立需 符合形式要件和实质要件。形式要件即达成合意的外在形式，如借条、借款协

议以及其他可以表明双方借款合意的形式；实质要件即款项的实际交付。具体到本案中，胡某某与张某某之间的借款合意没有形成书面形式，那借贷关系是否就不绝对成立呢？此时不能机械地认为只有出具借条才符合成立借款合同的形式要件，双方达成口头借款协议也是形式要件的一种。因借贷合同属于实践合同，借款合同的成立，不仅要有合意，还要有款项交付的事实。本案胡某某提交的证据能够证明双方达成借款合意后，其通过微信转账方式向张某某转款履行了出借义务，并附言“借款”，符合借贷关系中实质要件的要求，故双方当事人之间借贷事实清楚，民间借贷关系成立。

第二，无借条时的举证责任如何进行分配。

根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条规定：“原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。”借款而无借条往往说明双方之间有着高度的信赖关系，如果彼此间并不熟识，显然不会出现本案中的情况。现胡某某提交了附言“借款”的微信转账截图、微信支付转账电子凭证证明借贷事实后，此时的举证责任就分配到了张某某的身上，但张某某未到庭，客观上亦未提供证据加以证实，这也能推定双方当事人之间存在借贷关系。顺予指出，“谁主张，谁举证”仍是民事诉讼举证的原则，如出借方举证后借款方予以反驳的，借款方负举证责任。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”本案中，胡某某已经提供了附言“借款”的微信转账截图、微信支付转账电子凭证、微信聊天记录等证据证实其与张某某之间存在借贷关系，并向张某某催收过借款的事实，若张某某认为其与胡某某之间不存在借贷关系，张某某应承担相应的举证责任，若张某某不能提供未借款的相应证据反

驳回胡某某的诉讼请求，就应当认定双方当事人之间存在借贷关系。

编写人：湖南省浏阳市人民法院 黄旭

57

债权请求权诉讼时效期间起算的规则展开 及诉讼时效期间届满的效力认定

—— 霍某甲诉赵某甲、赵某乙民间借贷案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

山东省德州市陵城区人民法院(2024)鲁1403民初116号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：霍某甲

被告：赵某甲、赵某乙

【基本案情】

1997年1月17日，赵某甲向霍某甲借款2000元，霍某甲以现金形式将2000元交付给赵某甲。同日赵某甲向原告出具了借条一份，并注明利息2分。在该借条的“经办人处”，赵某甲在签下自己的名字后，又将赵某乙的名字一并写在其后。霍某甲后在借条上陆续分四次记载了部分借款利息的结算方式及金额。

2022年8月9日，赵某甲分别通过微信向原告之子霍某乙转款2800元、向原告之妻贾某某转款200元。2022年12月4日，再次通过微信向原告转款3000元，共计还款6000元。

诉讼中，霍某甲主张其曾于1998年去赵某甲家催要借款三次、于1999年催要借款五次、于2000年催要借款四次，2001年后也多次催要借款。

【案件焦点】

1. 本案是否超过诉讼时效；2. 赵某甲归还6000元的行为能否引起本案诉讼时效重新计算。

【法院裁判要旨】

山东省德州市陵城区人民法院经审理认为：本案系民间借贷纠纷。根据当时的法律规定即《中华人民共和国民法通则》第一百三十七条，诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时计算。故存在权利被侵害的事实是诉讼时效起算的前提。本案借条未约定还款期限，债务人可以随时履行还款义务，债权人也有权随时要求债务人履行还款义务，但应当给对方必要的准备时间。因此债权人霍某甲债权请求权的诉讼时效期间应从其第一次要求债务人赵某甲履行还款义务，其知道或者应当知道其权利受侵害之时起算。本案中，根据霍某甲的陈述，其分别在1998年、1999年、2000年等年份先后多次向赵某甲催要借款本息未果。因霍某甲未明确第一次催要借款的具体日期，可以按1998年的最后一日即12月31日为“权利人知道或者应当知道权利受到损害以及债务人之日”。既然霍某甲在1998年12月31日就已知悉其权利受损，那么本案的诉讼时效期间应当自1998年12月31日起算。

根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条和第一百三十七条，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，但从权利被侵害之日起超过二十年的，人民法院不予保护。本案中，霍某甲主张其在诉讼时效期间多次向债务人赵某甲催要债务，向债务人即赵某甲提出履行请求，普通诉讼时效多次发生中断，诉讼时效重新计算，但最长诉讼时效为二十年，且最长诉讼时效期间不适用中断、中止规定。截至霍某甲提起诉讼之日本案已经超过二十年的最长诉讼时效，因此对于赵某甲关于本案债权请求权已超诉讼时效的抗辩意见，本院予以采纳。

赵某甲所欠霍某甲的借贷债务，在超过诉讼时效之后已经转变为自然之债。赵某甲分别于2022年8月9日、2022年12月4日偿还6000元的行为，均系在超过最长诉讼时效后的自愿还款行为，其自愿偿还部分债务，仅是其自愿放弃该部分债务诉讼时效的抗辩权，并不及于全部债务，故不能将赵某甲在超过诉讼时效期间后部分还款的行为认定为赵某甲放弃对全部债务的诉讼时效抗辩权。因此赵某甲自愿偿还部分债务的行为，依法不能产生诉讼时效延长、重新起算的法律后果。

综上，霍某甲要求赵某甲偿还借款本息8440元的诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院依法不予支持。案涉借条为赵某甲个人出具，经办人处“赵某乙”也为赵某甲个人所写，该证据仅能证实赵某甲向霍某甲借款2000元的事实，不能证实霍某甲与赵某乙之间存在借贷合意，或赵某乙自愿为该笔借款提供担保的事实，故不能认定霍某甲与赵某乙之间存在民间借贷关系或保证合同关系，因此赵某乙在本案中不应当承担民事责任。

山东省德州市陵城区人民法院依照《中华人民共和国民法通则》第八十八条第二款第二项、第一百三十五条、第一百三十七条、第一百三十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条、第二条，《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十七条第一款、第一百四十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回霍某甲的诉讼请求。

宣判后，原、被告双方均未提出上诉，一审判决已发生法律效力。

【法官后语】

诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，该时效期间届满后，债务人获得诉讼时效抗辩权，可以拒绝履行其给付义务的法律制度。诉讼时效制

度体现了“法律不保护躺在权利上睡觉的人”的原则，具有督促权利人行使权利、保护债务人免于举证困难、避免无益的

诉讼和节约司法成本、维护社会关系和秩序稳定的价值基础。本案主要涉及根据原、被告双方的陈述及举证情况，在双方未约定还款期限的情况下，如何正确认定出借人的债权请求权诉讼时效期间起算点、诉讼时效期间是否届满，以及诉讼时效期间届满后借款人归还部分借款的行为能否引起诉讼时效重新计算的问题。

一、诉讼时效期间起算的认定

《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第一百八十八条来源于《中华人民共和国民法总则》（以下简称《民法总则》）第一百八十八条，仅作了一处标点符号的改动。第一百八十八条是关于诉讼时效期间、诉讼时效期间起算规则及最长权利保护期间的规定，其中普通诉讼时效期间起算规则相较于《中华人民共和国民法通则》第一百三十七条，在“知道或者应当知道权利受到损害”的基础上，增加了“知道或者应当知道义务人”的条件。

（一）诉讼时效期间起算的条件与标准

以《民法典》关于普通诉讼期间和最长诉讼时效期间的规定为例，我国诉讼时效期间的起算兼采了主观标准和客观标准。普通时效期间的起算需满足以下条件：（1）权利客观上受到侵害。权利受到侵害是诉讼时效期间起算的前提之一，如权利未受到侵害，不涉及诉讼时效问题。（2）权利人知道或应当知道权利受到侵害。虽然权利客观上受到侵害，但是权利人可能并不知道权利受侵害情况，故诉讼时效期间的起算应将权利人知道或应当知道权利受侵害作为条件之一。所谓应当知道指的是以一般人的标准，权利人在当时的情况下应当知道权利受到侵害。（3）权利人知道或应当知道具体侵害人。权利人知道权利受侵害还不够，如果不知道侵害人是谁，也无法行使请求权，故诉讼时效期间的起算还需要权利人知道或应当知道具体的义务人。（4）普通诉讼时效适用诉讼时效中止、中断的规定，但最长不得超过自权利受到损害之日起20年。

与普通诉讼时效期间的起算相比，最长诉讼时效期间的起算具有以下特点：一是自权利受到损害之日起计算。最长诉讼时效采用客观标准，从权利受到损害之日开始计算。二是不考虑权利人何时知道权利受到侵害及具体义务人。即

使权利受到侵害后权利人一直不知道,但是只要权利受到损害之日起超过20年的,除极特殊情况下的诉讼时效延长外,人民法院就不予保护。三是具有固定性,该期限不适用诉讼时效中止、中断的规定,固定为20年时间。

(二)出借人的债权请求权诉讼时效期间起算点与履行期限的关系辨析

在民间借贷案件中,诉讼时效自权利人知道或应当知道权利受到侵害之日起计算。一般来说,在约定了还款期限的情况下,履行期限届满,债务人未履行债务,此时债权人的权利便受到侵害,同时亦可推理权利人应当知道其权利受损,出借人债权请求权的普通诉讼时效与最长诉讼时效期间均是从还款期限届满的次日起算。若未约定还款期限,在履行期限不明确的情形下,因无法确定权利是否受损,诉讼时效并不必然起算。根据《民法典》第五百一十条、第六百七十五条之规定,民间借贷未约定还款期限或约定不明时,填补合同空白的顺序是先协议补充,补充不成的,按照交易习惯或合同有关条款进行确定。仍然无法确定的,借款人可以随时返还,贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。出借人向借款人主张还款,借款人未履行还款义务时,此时出借人的债权便受到侵害,同时亦可推理权利人应当知道其权利受损,因此出借人债权请求权的普通诉讼时效与最长诉讼时效期间均是从其要求债务人履行还款义务未果时次日起算。

(三)确定诉讼时效期间的起算点的实例解析

实践中,诉讼时效期间的起算要根据案件情况予以确定,本案中,因借贷双方未约定还款期限,根据原告的陈述,其分别在1998年、1999年、2000年等年份先后多次向赵某甲催要借款本息未果,在1998年,原告的债权请求权便已受损,同时原告催要借款无果也可推测原告应当知悉其权利已受损,此时起算普通诉讼时效与最长诉讼时效符合诉讼时效制度的设计意图。因原告未明确第一次催要借款的具体日期,可以按1998年的最后一日即12月31日为“权利人知道或者应当知道权利受到损害以及债务人之日”以及“权利受到损害之日”。既然在1998年12月31日被告人未履行还款义务,原告的债权就已受损且其已知悉其权利受损,那么本案的普通诉讼时效期间最长诉讼期间均应当自

1998年12月31日起算。

二、诉讼时效期间届满的效力认定

《民法典》第一百九十二条来源于《民法总则》第一百九十二条，该条是关于诉讼时效期间届满的法律效果的规定，在《中华人民共和国民事诉讼法通则》第一百三十八条“超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制”的基础上，明确了诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩，以及义务人同意履行或已自愿履行的，视为对抗辩权的放弃相关规定。

（一）时效期间届满后，抗辩权发生、胜诉权消灭

诚如前述，在民间借贷案件中，无论是在双方约定了还款期限的情形下，债务人于还款期限届满之日未履行还款义务；还是在未约定还款期限、还款期限约定不明的情况下，债权人向债务人主张还款，债务人未履行还款义务，普通诉讼时效与最长诉讼时效均自债务人不履行还款义务之日起算。《民法典》规定普通诉讼时效为三年，诉讼时效最长达到二十年，自权利受到损害之日起超过二十年的，法院不予保护。时效期间届满后，产生的法律效果为抗辩权发生，即诉讼时效届满后，尽管权利人权利并未消灭，但义务人享有永久抗辩权，可据此提起诉讼中的抗辩，以此不履行相关义务，但法院不得主动适用诉讼时效的规定。

（二）债务人诉讼时效抗辩权的放弃

诉讼时效期间届满的借贷债务转化为自然之债，义务人同意履行或自愿履行的，视为对抗辩权的放弃。其中“作出同意履行义务的意思表示”应作严格解释，即债务人应当明确表示抛弃时效利益，同意履行剩余的还款义务，如重新达成还款协议、签订债权确认书等；而借款人在诉讼时效期间届满后自愿履行部分还款义务的行为仅仅是放弃该部分债务的诉讼时效抗辩权，并不及于全部债务，因此借款人在诉讼时效届满后的还款行为仅能说明借款人放弃对该部分债务诉讼时效期限已过的抗辩，对未支付部分，依然可以提出诉讼时效期间届满的抗辩，不履行偿还剩余款项的义务，故在最长诉讼时效期限届满后自愿还款的行为并不会引起诉讼时效的重新计算。

（三）诉讼时效期间届满法律效果的实例解析

本案中，原告主张其在诉讼时效期间多次向债务人赵某甲催要债务、提出履行请求，普通诉讼时效多次发生中断，诉讼时效重新计算，但最长诉讼时效为二十年，且最长诉讼时效期间不适用中断、中止规定。截至原告提起诉讼之日本案已经超过二十年的最长诉讼时效，因此对于赵某甲关于本案债权请求权已超诉讼时效的抗辩意见予以采纳。根据本案事实，被告在诉讼时效期间届满后并未明确表示同意履行剩余借款的归还义务，双方亦未达成还款协议、签订债权确认书等；赵某甲分别于2022年8月9日、2022年12月4日偿还6000元的行为，均系在超过最长诉讼时效后的自愿还款行为，其自愿偿还部分债务的行为仅仅是放弃该部分债务的诉讼时效抗辩权，并不及于全部债务，故不能将赵某甲在超过诉讼时效期间后部分还款的行为认定为赵某甲放弃对全部债务的诉讼时效抗辩权。因此赵某甲自愿偿还部分债务的行为，依法不能产生诉讼时效延长、重新起算的法律后果。

三、诉讼时效的多元价值与司法导向

随着商品经济的发展，在追求交易安全的同时，立法者、司法者也开始注重交易的快捷与效率，在诉讼时效法律制度发展的过程中，始终在交易安全与交易效率两个价值目标之间进行平衡。诉讼时效旨在降低因事实的模糊化所可能导致的诸多社会成本，督促权利人及时行使权利，降低审判成本便利审判，保护义务人利益免于举证困难，以及保护与义务人交易的不特定第三人利益降低防险成本等，以实现权利人、义务人和社会公共利益的衡平，维护社会关系和秩序的稳定，而非让欠债不还的行为合法化，因此在审判实务中，对诉讼时效的认定一般从宽把握。权利人要注意主张权利的时间限制，自知道或者应当知道自身权利被侵害之日起，通过法律规定的有效途径向义务人主张权利，保留相关证据资料，尽快提起诉讼，否则将承担权利不受保护的风险。且诉讼时效抗辩权需要债务人主动提出，人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。

综上，在民间借贷案件中约定了还款期限的情况下，履行期限届满，债务

人未履行债务，此时债权人的权利便受到侵害，同时亦可推理权利人应当知道其权利受损，出借人债权请求权的普通诉讼时效与最长诉讼时效期间均是从还款期限届满的次日起算。若未约定还款期限，在履行期限不明确的情形下，诉讼时效并不必然起算，出借人可以催告借款人在合理期限内返还，借款人经催告未履行还款义务时，此时出借人的债权便受到侵害，同时亦可推理权利人应当知道其权利受损，因此出借人债权请求权的普通诉讼时效与最长诉讼时效期间均是从其要求债务人履行还款义务未果时次日起算。《民法典》规定普通诉讼时效为三年，即使普通诉讼时效多次中断、中止，诉讼时效最长达二十年，自权利受到损害之日起超过二十年的，法院不予保护。诉讼时效期间届满，产生的法律效果为抗辩权发生，出借人权利并未消灭，但义务人享有永久抗辩权，可据此提起诉讼中的抗辩，以此不履行相关义务。若义务人明确表示同意履行或已自愿履行的，视为对抗辩权的放弃，但在最长诉讼时效期限届满后自愿还款的行为并不会引起诉讼时效的重新计算。本案根据上述法律适用的原则，通过对双方陈述借款原因、交付时间、交付方式，结合出借人催要借款时间、方式、次数，并对双方提供的证据予以合法、合理的认证，最终正确认定诉讼时效期间的起算、是否届满以及届满后产生的法律效果，在保障出借人的合法权益的同时，又依法维护了借款人的抗辩权利，实现了公正与效率的统一，维护了维护社会关系和秩序的稳定。

编写人：山东省德州市陵城区人民法院 黄培富 刘静静



图书在版编目(CIP) 数据

中国法院2025年度案例. 民间借贷纠纷/国家法官
学院, 最高人民法院司法案例研究院编. --北京: 中国
法治出版社, 2025. 3. -- ISBN 978-7-5216-5036-5

I.D920.5

中国国家版本馆CIP 数据核字第2025PZ6122 号

策划编辑: 李小草 韩璐玮 白天园

责任编辑: 白天园

封面设计: 李宁

中国法院2025年度案例. 民间借贷纠纷

ZHONGGUO FAYUAN 2025 NIANDU ANLI.MINJIAN JIEDA JIUFEN

编者/国家法官学院, 最高人民法院司法案例研究院

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/730毫米×1030毫米16开

版次/2025年3月第1版

印张/19.25 字数/232千

2025年3月第1次印刷

中国法治出版社出版

书号 ISBN 978-7-5216-5036-5

定价: 68.00元

北京市西城区西便门西里甲16号西便门办公区 邮政编码：100053

网址：<http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话：010-63141612

(如有印装质量问题，请与本社印务部联系。)

传真：010-63141600

编辑部电话：010-63141792 印务部电话：010-63141606